Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

Autos nº 0800601-78.2019.8.12.0007
Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autor:Oldaíra Alves de Miranda
Réu: Município de Cassilândia e outro

Vistos em sentença.

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por **Oldaíra Alves de Miranda** em desfavor do **Estado de Mato Grosso do Sul** e do **Município de Cassilândia**, qualificados, na qual relata que: i) possui 80 anos de idade e apresenta doença de fibrilação atrial não valvar (CID I 48), necessitando de fazer uso contínuo de anticoagulantes orais para evitar eventos cardio-embólicos, sendo prescrito os medicamentos Rivaroxabana 15mg e Succinato de Metoprolol 50 mg; ii) encontra-se em tratamento com a médica Drª. Izabela Araújo Alcazas de Almeida (CRM/MS 6905); iii) em razão da doença necessita de tratamento anticoagulantes, no entanto, a alternativa oferecida pelo SUS (Varfarina Sódica) necessita de constante avaliação (INR), a qual a requerente alega não ter condições financeiras para tanto, por esse motivo lhe foi prescrito Rivaroxabana 15mg iv) as medicações possuem elevado custo mensal de R$ 534,48, com o qual não consegue arcar, ante a ausência de condições financeiras para custear o tratamento, pois é beneficiária do amparo social ao idoso e aufere mensalmente um salário mínimo; e; v) quando acionado administrativamente, o Poder Público informou que o medicamento em questão não consta na relação Estadual de medicamentos, tampouco na Municipal, não sendo possível portanto seu fornecimento. No entanto, encontra-se disponível na rede municipal o Rivaroxabana 10 mg.

Assim, requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, fossem concedidos os medicamentos, e o benefício da justiça gratuita. Juntou doc. 28/49.

Foi colhido o parecer do NAT ao pedido (f. 51/59).

A inicial foi recebida, indeferiu-se a tutela de urgência, concedeu-se justiça gratuita (f. 60/63).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 09/09/2019 às 15:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800601-78.2019.8.12.0007 e código nOAls8XT.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

Os requeridos apresentaram contestação às f. 71/74 e 77/82, ocasião em que o Estado e o Munícipio discorreu sobre a existência de tratamento alternativo, bem como a ausência dos requisitos firmados pelo REsp 1.657.156/RJ, requerendo a improcedência do pedido inicial.

Houve impugnação às contestações nas f. 84/89 pela autora. Juntou doc. 90/91.

As partes então foram intimadas para especificarem provas, cujas respostas foram negativas (f. 93, 99/100).

É o necessário relatório.
DECIDO.

As provas carreadas ao caderno processual autorizam o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

A parte requerente juntou atestados e exames médicos (f. 15/40 e 90/91) comprovando apresentar fibrilação atrial não valvar (CID I48), com riscos de acidente vascular cerebral, com prescrição de Rivaroxabana 15 mg, sob o fundamento de que, em suma, *" A medicação fornecida pela rede pública – varfarina sódica – exige avaliação periódica, por meio de exame laboratorial (INR), pois a pasologia incorreta poderá acarretar danos ao paciente, como hemorragia grave. Esse exame (INR) poderá ser realizado mais de uma vez por mês, conforme necessidade individual e deverá ser avaliado por profissional habilitado. Em caso de município que não possuem, no serviço público, médicos com essa capacitação, o paciente deverá recorrer ao serviço particular. A paciente não tem condições econômicas para financiar esse tratamento [...] Foi prescrito então, Rivaroxabana na dose de 15mg/dia [..] A dose de Rivaroxabana 10mg/dia não é recomendada para casos de fibrilação atrial não valvar para prevenção de embolia sistêmica. O fracionamento da medicação não é recomendado devido a incerteza da administração da posologia correta"*- f. 90/91. Tal foi a conclusão da médica que assiste a autora, Drª. Izabela Araújo Alcazes de Almeida

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 09/09/2019 às 15:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800601-78.2019.8.12.0007 e código nOAls8XT.

(CRM/MS 6905), com destaque para o elevado risco de morte da paciente, devido a possível acidente vascular cerebral (f. 15).

Por fim, consta do relatório médico que o tratamento com outra medicação pode acarretar risco ao paciente, bem como pode ser ineficaz, consta ainda que a medicação oferecida pelo Sistema Único de Saúde torna-se inviável, já que o custo dos exames que a medicação exige (INR) são elevados, considerando que a requente trata-se de pessoa beneficiaria do amparo social ao idoso não poderia arcar com tais gastos, desse modo no estágio atual da doença, o medicamento ora postulado pela autora é o indicado.

Analisando os elementos de convicção encartados nos autos, não restam dúvidas que o direito da parte requerente está demonstrado. Não bastasse o referido parecer médico demonstrando que o tratamento fornecido pela rede pública de saúde apresenta riscos para o quadro de saúde da autora, pelo orçamento de f. 49, corroborado pelo item X do parecer do NAT (f. 58), frente ao extrato do benefício previdenciário do requerente (f. 13), extrai-se também a incapacidade financeira para custear as medicações que necessita para tratamento/controle mensal das doenças.

Dessa forma, evidente a obrigação do Estado (em sentido lato) de fornecer os medicamentos padronizados na RENAME, como o requerido pela parte autora não estão na lista (Rivaroxabana -15 mg), conforme item VII do parecer do NAT (f. 57), em análise aos requisitos delimitados no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ[1], presentes: i) a imprescindibilidade do medicamento, pela inacessibilidade da medicação oferecidos pelo SUS, pois requerer acompanhamento clínico não amparado pela rede pública; ii) a incapacidade financeira de arcar com o custo mensal da receita médica; e, iii) o registro dos medicamentos na ANVISA

[1] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1657156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 09/09/2019 às 15:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800601-78.2019.8.12.0007 e código nOAls8XT.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

(item IV – f. 56; doc. 11/40 e 90/91).

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido para determinar que o **Estado de Mato Grosso do Sul** e o **Município de Cassilândia** forneça à autora o medicamento: 1) Rivaroxabana -15 mg de uso contínuo, na quantidade e forma prescrita pela médica assistente (f. 15/20).

A eficácia da decisão, todavia, fica condicionada à apresentação, a cada trimestre (contado o primeiro período a partir da presente data), de indicação pormenorizada do(a) médico(a) que lhe assistir.

Assim, julgo **extinto o feito, com resolução de mérito**, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação do Estado em honorários, pois trata-se de ação patrocinada pela Defensoria Pública Estadual em face de ente federativo instituidor (Súmula 421 do STJ). Outrossim, condeno o Município de Cassilândia ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3.º, I, e § 4.º, III, do CPC.

Sem custas ante a isenção legal de que gozam os requeridos (art. 24, inc. I, do Regimento de Custas Judicias).

Desde já, consigno que eventual pretensão executiva, se ainda não transitado em julgado o feito, deverá ser veiculada em autos próprios, evitando tumulto processual.

P.R.I. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas devidas.
Cassilândia, 04 de setembro de 2019.

Flávia Simone Cavalcante
Juíza de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 09/09/2019 às 15:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800601-78.2019.8.12.0007 e código nOAls8XT.